

1502612-93.2021.8.26.0196

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Orlando Brossi Júnior

Comarca: Franca

Foro: Foro de Franca

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/09/2022

... para consumo próprio e de tráfico de drogas, sob pena de se ter a própria revogação, contra ordem, da norma penal incriminadora. Precedentes. 2. O objeto jurídico tutelado pela norma do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006 é a saúde pública, e não apenas a do usuário, visto que sua conduta atinge não somente a sua esfera pessoal, mas toda a coletividade, diante da potencialidade ofensiva ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franca

Foro de Franca

3ª Vara Criminal

Avenida Presidente Vargas, 2650, Franca-SP - cep 14402-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502612-93.2021.8.26.0196 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502612-93.2021.8.26.0196

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2184339/2021 - DISE- DEL.SEC.FRANCA, 13452193 - DISE- DEL.SEC.FRANCA, 252/21/332 - DISE- DEL.SEC.FRANCA, 2184339 - DISE- DEL.SEC.FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Andre Luis Galetti

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Orlando Brossi Júnior

VISTOS.

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 81, parágrafo 3º, da Lei nº 9.099/95.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade do delito é inconteste frente aos documentos de fls. 05/06, 07/08, 09, 12/14 e 15/17, apresentando a substância apreendida resultado positivo para metilenodioximetanfetamina.

A autoria atribuída ao réu, por sua vez, é indubitosa.

Em ambas as fases, André admitiu a prática do delito, alegando que policiais, em cumprimento a mandado de busca, localizaram ecstasy e uma droga conhecida por MD, as quais eram destinadas ao seu consumo próprio, salientando que as adquiriu em novembro de 2019. Sobre o dinheiro, afirmou ser proveniente de seu trabalho como comerciante de couro.

Os investigadores de polícia Guilherme Henrique Bianco de Souza e Kauzio João de Andrade Silva relataram que receberam denúncia no sentido de que André Luis Galetti realizava o comércio ilícito de drogas, bem como armazenava drogas em sua residência localizada na rua Salim Emer, 661. Realizaram investigação que culminou no pedido de Busca Domiciliar, deferida por este Juízo (Processo 1502021-34.2021.8.26.0196). Em cumprimento ao mandado, lograram êxito em localizar, no guarda-roupas do investigado, 03 comprimidos de Ecstasy e um plástico contendo droga sintética conhecida como MD, além de diversas embalagens plástica e grande quantia em dinheiro. Ainda, no veículo de André foi localizado um pote contendo em seu interior pó branco. Em audiência, o policial Guilherme acrescentou que não é habitual que usuários guardem a droga em casa, eis que de alto custo e usada comumente em festas de longa duração, como raves.

De fato, em face da confissão nas duas fases, corroborada pelos relatos dos investigadores de polícia, não há dúvidas que o acusado guardava em sua casa os entorpecentes para consumo próprio, frisando-se que em que pese o policial Guilherme ressaltar que se trata de entorpecente com alto custo, o acusado logrou demonstrar que possui condições financeiras compatíveis para o alegado uso, tanto que na residência também foi apreendida relevante quantia em dinheiro, cuja liberação a autoridade policial deliberou após análise de extratos bancários fornecidos pelo acusado.

Não bastasse, ao contrário do suscitado pelo advogado, não se cogita de atipicidade da conduta, certo que o usuário de droga, ao praticar a conduta, não prejudica somente a si mesmo, mas também a toda a coletividade, ao colocar a saúde pública em perigo. Neste sentido a jurisprudência, in verbis:

“Apelação criminal - Porte de entorpecente para consumo pessoal - Recurso da defesa - Absolvição por atipicidade de conduta, decorrente de inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas - Impossibilidade - Ausência de violação de preceito constitucional, especialmente os da lesividade e da intimidade - Norma penal cujo bem jurídico tutelado é a saúde pública Punição que decorre do perigo que a conduta representa à sociedade - Direito coletivo que deve se sobrepor ao direito individual Questão pendente de julgamento pelo STF (RE 635.659-SP, com repercussão geral) que impõe a observação da cláusula de reserva de plenário (Súmula Vinculante 10) - Autoria e materialidade incontroversas - Confissão judicial corroborada pelas demais provas Presença da recidiva que justifica a imposição de prestação de serviços à comunidade - Apelo não provido” (Apelação 3014019-69.2013.8.26.0562; Rel. Desembargador Juvenal Duarte; D.J. 25.08.2016).

No mais, impossível também a aplicação do princípio da insignificância, eis que se trata de crime de perigo abstrato. Neste sentido: “RECURSO EM HABEAS CORPUS. PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA CONSUMO PRÓPRIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. Independentemente da

quantidade de drogas apreendidas, não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de porte de substância entorpecente para consumo próprio e de tráfico de drogas, sob pena de se ter a própria revogação, contra legem, da norma penal incriminadora. Precedentes. 2. O objeto jurídico tutelado pela norma do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006 é a saúde pública, e não apenas a do usuário, visto que sua conduta atinge não somente a sua esfera pessoal, mas toda a coletividade, diante da potencialidade ofensiva do delito de porte de entorpecentes. 3. Para a caracterização do delito descrito no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, não se faz necessária a ocorrência de efetiva lesão ao bem jurídico protegido, bastando a realização da conduta proibida para que se presuma o perigo ao bem tutelado. Isso porque, ao adquirir droga para seu consumo, o usuário realimenta o comércio nefasto, pondo em risco a saúde pública e sendo fator decisivo na difusão dos tóxicos. 4. A reduzida quantidade de drogas integra a própria essência do crime de porte de substância entorpecente para consumo próprio, visto que, do contrário, poder-se-ia estar diante da hipótese do delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006. 5. Recurso em habeas corpus não provido" (STJ; RHC 35.920/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/05/2014, DJe 29/05/2014).

Assim, não há dúvidas de que André guardava e mantinha em depósito, para consumo pessoal, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar 0,174 gramas de ecstasy e MD, dividida em três comprimidos e outros seis invólucros, pelo que de rigor sua responsabilização penal pelo crime de porte de entorpecentes.

O réu conta com uma condenação geradora de reincidência por ameaça (fls. 141/143). É confesso.

Procedente a denúncia, passo a dosar sua pena.

Consideradas as diretrizes traçadas pelo artigo 59, "caput", do Código Penal, a reincidência e, por outro lado, a confissão, fixo-lhe, por entender a mais adequada, a pena de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 02 (dois) meses, com base no artigo 28, inciso II, da Lei nº 11.343/06.

PELO EXPOSTO e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente AÇÃO PENAL movida pela JUSTIÇA PÚBLICA contra ANDRÉ LUIZ GALETTI, qualificado nos autos, para o fim de CONDENÁ-LO à pena de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 02 meses, o que faço com fundamento no artigo 28, inciso II, da Lei nº 11.343/06.

P. R. I. C.

Franca, 28 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA